MAKLERVEREINBARUNG

Titel vor Vorname Nachname, Titel nach

geb. am XX.XX.XXXX

Adresse

PLZ, Ort

in Folge kurz „Kunde“ genannt

1. Allgemeines

Die Winter Versicherungsmakler Ges.m.b.H. (in Folge kurz „Makler“ oder „Versicherungsmakler“ genannt) ist als Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten gemäß § 94 Z 76 GewO für den Kunden tätig. Zweck dieser Maklervereinbarung ist die Regelung der Zusammenarbeit zwischen Makler und Kunde. Sie ersetzt alle bisher abgeschlossenen Maklervereinbarungen zwischen Makler und Kunde sowie allfällig vereinbarte Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Diese Maklervereinbarung tritt mit dem Tag der Unterfertigung beider Vertragsparteien in Kraft, wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist von beiden Teilen jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich kündbar. Die Kündigung dieser Maklervereinbarung gilt gleichzeitig auch als Widerruf der erteilten Vollmachten. Umgekehrt gilt der Widerruf einer erteilten Vollmacht als Kündigung dieser Maklervereinbarung.

Der Makler ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Leistungen unterbevollmächtigte Versicherungsmakler oder sonstige geeignete Dritte beizuziehen und diesen entsprechende Aufgaben zu übertragen. Für unterbevollmächtigte Versicherungsmakler gelten ebenfalls die Regelungen dieser Maklervereinbarung.

2. Leistungen des Versicherungsmaklers

Die Leistungen des Versicherungsmaklers betreffen ausschließlich jene Risiken bzw. Versicherungssparten, zu denen eine Beauftragung ausdrücklich vereinbart wurde. Der Versicherungsmakler erbringt hierbei für den Kunden folgende Hauptleistungen:

- **Erstellung von Risikoanalysen & Deckungskonzepten** *§ 28 Z 1 MaklerG*
- **Vermittlung von Versicherungsschutz** *§ 28 Z 3 MaklerG*
- **Aushändigung und Prüfung von Versicherungspolizzen** *§ 28 Z 4-5 MaklerG*

Ergänzend zu den oben angeführten Hauptleistungen übernimmt der Makler folgende unselbständige Nebenleistungen für die durch ihn vermittelten Versicherungsverträge:

- **Abwicklung von Versicherungsschäden** *§ 28 Z 6 erster Teilsatz MaklerG*

Der Makler vermittelt den nach den Umständen des Einzelfalls bestmöglichen Versicherungsschutz (§ 28 Z 3 MaklerG), wobei ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in Österreich berücksichtigt werden. Die Auswahl von Versicherungslösungen erfolgt auf Grundlage einer ausgewogenen Marktbeobachtung und unter Berücksichtigung der bekanntgegebenen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden. Für die Beurteilung können insb. folgende Kriterien herangezogen werden: Preis-Leistungs-Verhältnis, Deckungsumfang, Vertragslaufzeit, Kündigungsmöglichkeiten, Selbstbehalte, Qualität des Versicherers (Schadenabwicklung, Fachkompetenz). Ebenso nimmt der Makler eine Beurteilung der Solvenz des Versicherers im Rahmen der zugänglichen fachlichen Informationen vor (§28 Z 2 MaklerG).

Darüber hinaus bestehen keine weiteren Leistungen des Versicherungsmaklers. Insbesondere werden die Pflicht zur Fristenwahrung, insb. Obliegenheitsfristen, Verjährungsfristen, etc. (§ 28 Z 6 2. Teilsatz MaklerG), sowie die Pflicht zur laufenden Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge sowie gegebenenfalls Unterbreitung geeigneter Vorschläge für eine Verbesserung des Versicherungsschutzes (§ 28 Z 7 MaklerG) abbedungen. Für die Abwicklung komplexer Schäden, bei denen die Abwicklung über das Ausmaß von 10 Arbeitsstunden hinausgeht, kann ein gesondertes Honorar vereinbart werden.

Ergänzend zu dieser Maklervereinbarung führt der Makler eine fortlaufende Beratungsdokumentation. Diese dient insbesondere der Dokumentation der vereinbarten Leistungen des Maklers, der beauftragten Risikobereiche und Versicherungssparten, nachträglicher Beratungs- oder Folgeaufträge, der Wünsche und Bedürfnisse des Kunden, der Empfehlungen des Maklers sowie der vom Kunden getroffenen Entscheidungen.

3. Vergütung des Versicherungsmaklers

siehe Varianten unten.

4. Datenschutz

Der Kunde stimmt zu, dass personenbezogene Daten durch den Makler zum Zweck der Vertragserfüllung verarbeitet und – soweit erforderlich – an Versicherungsunternehmen sowie an weitere an der Vertragsabwicklung beteiligte Dritte übermittelt werden.

Einwilligung zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass besondere Kategorien personenbezogener Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) durch den Makler zum Zweck der Vertragserfüllung verarbeitet und – soweit erforderlich – an Versicherungsunternehmen sowie an weitere an der Vertragsabwicklung beteiligte Dritte übermittelt werden. Sofern zum Zwecke der Vertragserfüllung die Verarbeitung personenbezogener Daten oder besonderer Kategorien personenbezogener Daten weiterer Personen erforderlich ist, erklärt der Kunde, dass er die hierfür erforderlichen Einwilligungen der betroffenen Personen eingeholt hat.

☐ Ich bestätige dies ausdrücklich.

Der Kunde hat das Recht, die erteilten Einwilligungen jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht. Ein Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung von für die Vertragserfüllung notwendigen Daten kann dazu führen, dass der Versicherungsmakler seine vertraglichen Pflichten nicht mehr erfüllen kann und eine weitere Betreuung nicht mehr möglich ist.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Gespräche, Telefonate, Videokonferenzen oder sonstige Besprechungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung zum Zwecke der Dokumentation, Qualitätssicherung und der Vertragserfüllung vom Makler aufgezeichnet, gespeichert und transkribiert werden dürfen.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sind der Datenschutzerklärung des Maklers zu entnehmen. Diese ist abrufbar unter www.makler-winter.at.

5. Elektronische Kommunikation, Zugang von Nachrichten

siehe Varianten unten.

6. Mitwirkung des Kunden, Haftung des Maklers

Der Kunde stellt dem Makler alle Informationen und Unterlagen, die für den Versicherungsschutz relevant sein könnten, unverzüglich und vollständig zur Verfügung, insbesondere durch Bekanntgabe konkreter Wünsche & Bedürfnisse hinsichtlich seines Versicherungsbedarfs, durch Hinweise auf Gefahren in seiner Risikosituation, sowie durch die Bekanntgabe der korrekten Versicherungswerte. Soweit hierfür besondere Fachkenntnisse erforderlich sind, hat der Kunde geeignete fachkundige Dritte beizuziehen.

Diese Informationspflicht umfasst auch die unverzügliche und vollständige Mitteilung jeglicher für den Versicherungsschutz relevanter Veränderungen (z.B. Allgemeine Kundendaten, Adressen, familiäre Verhältnisse, besondere Gefahren, berufliche oder freizeitliche Tätigkeiten, bauliche Tätigkeiten, Investitionen, Risikosituationen, Versicherungswerte, Wünsche und Bedürfnisse, Versicherungsbedarf).

Der Versicherungsschutz entsteht mit der Annahme des Antrags durch den Versicherer, sodass zwischen der Unterfertigung des Antrags und dessen Annahme ein ungedeckter Zeitraum bestehen kann. Eine vorläufige Deckung bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit dem Versicherer und wird erst mit Bestätigung durch den Versicherer wirksam. Der Kunde informiert den Makler bei Bedarf einer vorläufigen Deckung.

Der Kunde nimmt alle vom Makler übermittelten Informationen und Unterlagen unverzüglich zur Kenntnis. Die Nichteinhaltung von Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag kann zu einer Einschränkung oder zum Entfall der Leistungspflicht des Versicherers führen, insbesondere bei nicht rechtzeitiger oder unvollständiger Prämienzahlung (vgl. §§ 38, 39 VersVG), bei Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Obliegenheiten oder bei Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften.

Der Kunde leitet alle Informationen und Unterlagen, die er direkt vom Versicherer erhält, unverzüglich an den Makler weiter. Informationen über Prämienrückstände oder Mahnungen werden vom Versicherungsunternehmen unmittelbar an den Kunden übermittelt. Die Überwachung von Prämienzahlungen sowie die Kontrolle des Mahnwesens obliegen ausschließlich dem Kunden. Erhält der Makler entsprechende Informationen ebenfalls, besteht keine Verpflichtung zur Weiterleitung, Erinnerung oder Überwachung von Zahlungsfristen.

Für Schäden, die aus einer Verletzung der hier angeführten Mitwirkungspflichten resultieren oder dadurch vergrößert werden, übernimmt der Makler keine Haftung.

Wünscht der Kunde trotz entsprechender Empfehlung des Maklers keinen oder einen eingeschränkten Versicherungsschutz zu einem Risiko (z.B. hinsichtlich Deckungsumfang oder Versicherungssumme), so haftet der Makler nicht für daraus resultierende Nachteile oder Schäden.

Für Risiken und Versicherungssparten, zu denen keine Beauftragung des Maklers vereinbart wurde oder der Auftrag beendet wurde, übernimmt der Makler keine Haftung (z.B. nach Ablehnung eines Angebots, Storno eines Versicherungsvertrags oder nach Beendigung des Auftrags zu einem Risiko).

Für Versicherungsverträge, die nicht vom Makler vermittelt wurden, übernimmt der Makler keine Haftung. Dies gilt auch dann, wenn der Makler im Zusammenhang mit solchen Versicherungsverträgen unterstützend tätig wird (z.B. Einholung von Informationen, Mitwirkung bei der Schadenabwicklung, Durchführung von Vertragsänderungen, Durchführung von Ein- oder Ausschlüssen oder administrativer Tätigkeiten).

Die Haftung des Maklers ist außer bei Vorsatz jedenfalls mit der jeweils zum Schadenzeitpunkt geltenden gesetzlich verpflichteten Mindestversicherungssumme nach § 137c GewO beschränkt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Maklervereinbarung beträgt die gesetzliche Mindestversicherungssumme
€ 1.564.610 je Schadensfall und € 2.315.610 für alle Schadensfälle eines Jahres.

7. Rücktrittsbelehrung, Schlussbestimmungen

Gemäß § 3 KSchG ist der Konsument berechtigt, bei Abgabe seiner Vertragserklärung außerhalb der Geschäftsräume des Maklers oder eines Standes auf einer Messe oder einem Markt von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurückzutreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden. Die Frist beginnt mit der Ausfolgung der Vertragsurkunde, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das Rücktrittsrecht erlischt bei Versicherungsverträgen spätestens einen Monat nach Zustandekommen des Vertrages. Die Erklärung über den Rücktritt ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

Sämtliche vom Makler erstellten Versicherungskonzepte oder Teile davon werden ausschließlich für den Kunden erstellt. Der Kunde anerkennt, dass jedes vom Makler erstellte Konzept, insbesondere die Risikoanalyse, das Deckungskonzept, Rahmenvereinbarungen oder sonstige Sondervereinbarungen, ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist. Sämtliche Verbreitungen, Verwertungen, Änderungen oder Ergänzungen sowie die Weitergabe an Dritte sind ausdrücklich untersagt. Verwendet der Kunde Versicherungsvertragskonzepte oder Teile davon missbräuchlich und ohne Zustimmung durch den Makler, wird der Kunde dem Makler gegenüber schadenersatzpflichtig.

Der Makler ist an keinem Versicherungsunternehmen beteiligt und ist auch kein Versicherungsunternehmen am Unternehmen des Maklers beteiligt.

Beschwerden über den Makler können beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien, www.bmaw.gv.at eingebracht werden.

Änderungen und Ergänzungen dieser Maklervereinbarung können in beiderseitigem Einvernehmen in geschriebener Form vereinbart werden. Der geschriebenen Form entsprechen insbesondere Mitteilungen per einfachem Brief, per E-Mail an eine vom Kunden bekannt gegebene oder dem Kunden zuordenbare Kontaktadresse oder über ein elektronisches Kundenportal. Auskünfte oder Erklärungen des Maklers oder dessen Erfüllungsgehilfen sind ausschließlich dann verbindlich, wenn diese in geschriebener Form an den Kunden übermittelt wurden. Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden zu dieser Maklervereinbarung.

Diese Maklervereinbarung geht auf Rechtsnachfolger des Maklers über. Außerdem ist der Makler berechtigt, diese Maklervereinbarung mit allen Rechten und Pflichten auf ein Unternehmen innerhalb seiner Sphäre bzw. auf Schwester- oder Tochterunternehmen zu übertragen, sofern diese zur Tätigkeit als Versicherungsmakler berechtigt sind. Im Falle des Ablebens des Kunden endet diese Maklervereinbarung.

Die Verträge zwischen dem Versicherungsmakler und dem Versicherungskunden unterliegen österreichischem Recht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, wird dadurch der Restvertrag nicht berührt.

8. Individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden

Überschrift und Text nur dann, wenn individuelle Vereinbarungen vorhanden.

……	……
……	……
Titel vor Vorname Nachname, Titel nach	**Carl Philip Winter, LLB.oec.**
geb. am xx.xx.xxxx	Geschäftsführer
	Winter Versicherungsmakler Ges.m.b.H.
gezeichnet am: xx.xx.xxxx	*gezeichnet am: xx.xx.xxxx*

TEXTBAUSTEINE FÜR VERSCHIEDENE KONSTELLATIONEN DER MAKLERVEREINBARUNG

3. Honorar

Variante Zahler: Tarif Privatkunde

Zahlweise

Option 1: Jährlich

Der Makler erhält für die Erbringung seiner Hauptleistungen eine Vergütung direkt vom jeweiligen Versicherungsunternehmen. Diese Vergütungen sind Provisionen gemäß § 30 MaklerG oder andere wirtschaftliche Vorteile. Für die Erbringung der unselbständigen Nebenleistungen wird ein jährliches Pauschalhonorar in Höhe von **€ 1.200,00** vereinbart.

Option 2: Halbjährlich

Der Makler erhält für die Erbringung seiner Hauptleistungen eine Vergütung direkt vom jeweiligen Versicherungsunternehmen. Diese Vergütungen sind Provisionen gemäß § 30 MaklerG oder andere wirtschaftliche Vorteile. Für die Erbringung der unselbständigen Nebenleistungen wird ein jährliches Pauschalhonorar in Höhe von **€ 600,00** vereinbart.

Option 3: Vierteljährlich

Der Makler erhält für die Erbringung seiner Hauptleistungen eine Vergütung direkt vom jeweiligen Versicherungsunternehmen. Diese Vergütungen sind Provisionen gemäß § 30 MaklerG oder andere wirtschaftliche Vorteile. Für die Erbringung der unselbständigen Nebenleistungen wird ein jährliches Pauschalhonorar in Höhe von **€ 300,00** vereinbart.

Datum erstmalige Verrechnung

Option 1: Verrechnung ab individuell festgelegtem Datum

a) jährliche Zahlweise

Das Honorar wird ab dem **DATUM** verrechnet und ist zu diesem Datum fällig. Der Zeitraum bis zur nächsten Fälligkeit wird aliquot verrechnet. In der Folge wird das Honorar jeweils zum **01.01.** eines jeden Jahres fällig.

b) halbjährliche Zahlweise

Das Honorar wird ab dem **DATUM** verrechnet und ist zu diesem Datum fällig. Der Zeitraum bis zur nächsten Fälligkeit wird aliquot verrechnet. In der Folge wird das Honorar jeweils zum **01.xx.** und zum **01.xx**. eines jeden Jahres fällig.

c) vierteljährliche Zahlweise

Das Honorar wird ab dem **DATUM** verrechnet und ist zu diesem Datum fällig. Der Zeitraum bis zur nächsten Fälligkeit wird aliquot verrechnet. In der Folge wird das Honorar jeweils zum **01.xx.**, **01.xx**., **01.xx**. und zum **01.xx**. eines jeden Jahres fällig.

Option 2: Verrechnung ab nächstem Monatsersten nach Wirksamwerden der MV.

a) jährliche Zahlweise

Das Honorar wird zum nächsten Monatsersten nach Beginn dieser Maklervereinbarung erstmalig verrechnet und ist zu diesem Datum fällig. Der Zeitraum bis zur nächsten Fälligkeit wird aliquot verrechnet. In der Folge wird das Honorar jeweils zum **01.01.** eines jeden Jahres fällig.

b) halbjährliche Zahlweise

Das Honorar wird zum nächsten Monatsersten nach Beginn dieser Maklervereinbarung erstmalig verrechnet und ist zu diesem Datum fällig. Der Zeitraum bis zur nächsten Fälligkeit wird aliquot verrechnet. In der Folge wird das Honorar jeweils zum **01.xx.** und zum **01.xx**. eines jeden Jahres fällig.

c) vierteljährliche Zahlweise

Das Honorar wird zum nächsten Monatsersten nach Beginn dieser Maklervereinbarung erstmalig verrechnet und ist zu diesem Datum fällig. Der Zeitraum bis zur nächsten Fälligkeit wird aliquot verrechnet. In der Folge wird das Honorar jeweils zum **01.xx.**, **01.xx**., **01.xx**. und zum **01.xx**. eines jeden Jahres fällig.

Zahlart

Abbucher

Die Beträge werden zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen vom Bankkonto AT80 0000 0000 0000 des Kunden eingezogen.

Rechnung

Die fälligen Beträge sind vom Kunden mittels Überweisung innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist zu begleichen.

Bis zum 25. Geburtstag sowie ab dem 65. Geburtstages des Kunden reduziert sich der Honorarbetrag um 50%.

Für die Dauer dieser Honorarvereinbarung wird zu den nachstehend angeführten Personen – sofern diese ebenfalls Kunden des Maklers sind und der Kunde deren Einbeziehung wünscht – kein gesondertes Honorar verrechnet.

- Kinder des Kunden bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
- Lebensgefährte des Kunden sowie dessen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

Das vereinbarte Honorar erhöht sich jährlich um 2,5 %. Die Anpassung erfolgt jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres. Die Anpassung wirkt ausschließlich auf jene Fälligkeitstermine, die nach dem jeweiligen Anpassungsstichtag liegen. Der Makler ist berechtigt, die vorgesehene jährliche Anpassung ganz oder teilweise auszusetzen oder in geringerem Ausmaß vorzunehmen. Aus einer unterlassenen oder reduzierten Anpassung kann für die Zukunft kein Anspruch abgeleitet werden.

Gerät der Kunde mit der Zahlung vereinbarter Honorare in Verzug, ist der Makler berechtigt, seine Leistungen, insbesondere Nebenleistungen, bis zur vollständigen Begleichung der offenen Beträge auszusetzen.

Mit Beendigung der Maklervereinbarung endet auch die Honorarvereinbarung. Bereits bezahlte Honorare werden nicht rückerstattet. Bis zum Beendigungszeitpunkt entstandene oder fällig gewordene Honorare bleiben vom Kunden geschuldet.

Das Honorar ist eine Leistung gemäß § 6 Abs. 1 Z 13 UStG und enthält keine USt.

Rechnungsversand

Variante 1: Mail

Die jeweiligen Rechnungen werden an folgende Kontaktadresse des Kunden übermittelt:

hallo@privatkunde.at

Variante 2: Post

Die jeweiligen Rechnungen werden an folgende Kontaktadresse des Kunden übermittelt:

A 8970 Schladming, Obere Klaus 244

Leistungen des Versicherungsmaklers, die über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, können gesondert entgeltlich vereinbart werden, insbesondere: die Abwicklung von komplexen

Schäden, bei denen die Abwicklung über das Ausmaß von 10 Arbeitsstunden hinausgeht; die Beratung in Versicherungsangelegenheiten ohne Vermittlung von Versicherungsschutz; die Erbringung von Leistungen zu Versicherungsverträgen, die nicht durch den Makler vermittelt wurden; die Vermittlung von provisionsfreien Versicherungsverträgen; sonstige individuell festgelegte Leistungen des Versicherungsmaklers; die laufende Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge sowie gegebenenfalls Unterbreitung geeigneter Vorschläge für eine Verbesserung des Versicherungsschutzes (§ 28 Z 7 MaklerG).

Variante „gehört zu“

Der Makler erhält für die Erbringung seiner Hauptleistungen eine Vergütung direkt vom jeweiligen Versicherungsunternehmen. Diese Vergütungen sind Provisionen gemäß § 30 MaklerG oder andere wirtschaftliche Vorteile. Für die Erbringung der unselbständigen Nebenleistungen wird grundsätzlich ein jährliches Pauschalhonorar vereinbart.

Für den Kunden wird derzeit kein gesondertes Honorar verrechnet, da seine Betreuung vom vereinbarten Pauschalhonorar des Kunden NAME umfasst ist. Endet diese Einbeziehung aus welchem Grund auch immer, bedarf die weitere Betreuung einer gesonderten Honorarvereinbarung.

Gerät NAME mit der Zahlung vereinbarter Honorare in Verzug, ist der Makler berechtigt, seine Leistungen, insbesondere Nebenleistungen, bis zur vollständigen Begleichung der offenen Beträge auch gegenüber dem Kunden auszusetzen.

Leistungen des Versicherungsmaklers, die über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, können gesondert entgeltlich vereinbart werden, insbesondere: die Abwicklung von komplexen Schäden, bei denen die Abwicklung über das Ausmaß von 10 Arbeitsstunden hinausgeht; die Beratung in Versicherungsangelegenheiten ohne Vermittlung von Versicherungsschutz; die Erbringung von Leistungen zu Versicherungsverträgen, die nicht durch den Makler vermittelt wurden; die Vermittlung von provisionsfreien Versicherungsverträgen; sonstige individuell festgelegte Leistungen des Versicherungsmaklers; die laufende Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge sowie gegebenenfalls Unterbreitung geeigneter Vorschläge für eine Verbesserung des Versicherungsschutzes (§ 28 Z 7 MaklerG).

Variante „individuell“ (kein Honorar)

Der Makler erhält für die Erbringung seiner Hauptleistungen eine Vergütung direkt vom jeweiligen Versicherungsunternehmen. Diese Vergütungen sind Provisionen gemäß § 30 MaklerG oder andere wirtschaftliche Vorteile.

Zwischen den Vertragspartnern wird individuell vereinbart, dass für die Erbringung der unselbständigen Nebenleistungen kein gesondertes Honorar geschuldet wird.

Leistungen des Versicherungsmaklers, die über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, können gesondert entgeltlich vereinbart werden, insbesondere: die Abwicklung von komplexen Schäden, bei denen die Abwicklung über das Ausmaß von 10 Arbeitsstunden hinausgeht; die Beratung in Versicherungsangelegenheiten ohne Vermittlung von Versicherungsschutz; die Erbringung von Leistungen zu Versicherungsverträgen, die nicht durch den Makler vermittelt wurden; die Vermittlung von provisionsfreien Versicherungsverträgen; sonstige individuell festgelegte Leistungen des Versicherungsmaklers; die laufende Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge sowie gegebenenfalls Unterbreitung geeigneter Vorschläge für eine Verbesserung des Versicherungsschutzes (§ 28 Z 7 MaklerG).

5. Elektronische Kommunikation, Zugang von Nachrichten

Variante: Kunde ohne Vertretung

Der Kunde erklärt hiermit seine Zustimmung, dass die Kommunikation mit dem Makler ganz oder teilweise elektronisch erfolgen darf. Die zentralen Kontaktdaten des Kunden sind:

Mobil: +**43 664 1234567**

E-Mail: **herbert.mueller@kunde.at**

Postadresse: **Postweg 1, 1010 Wien**

Der Makler verwaltet die von ihm vermittelten Versicherungsverträge elektronisch. Der Kunde kann unter Verwendung seiner E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer einen Zugang zum Kundenportal des Maklers aktivieren. Der Kunde wird benachrichtigt, sobald die Aktivierung des Kundenportals möglich ist.

Das Kundenportal dient der Kommunikation im Rahmen der Geschäftsbeziehung. Nachrichten, Dokumente und Erklärungen können dem Kunden durch Bereitstellung im Kundenportal übermittelt werden.

Soweit gesetzlich erforderlich oder der Makler dies im Rahmen seines Ermessens für zweckmäßig hält, werden Nachrichten, Dokumente und Erklärungen zusätzlich per E-Mail oder auf dem Postweg übermittelt.

Die laufende Kommunikation darf außerdem über jene Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) erfolgen, die vom Kunden bekannt gegeben wurden, insbesondere Vertrauenspersonen oder fachliche Berater (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte). Der Makler darf darauf vertrauen, dass diese Personen zur Entgegennahme sowie zur Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung berechtigt sind.

Änderungen bei Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) sind dem Makler unverzüglich bekannt zu geben. Bis zu einer solchen Mitteilung ist der Makler berechtigt, über die bekannten Kontaktpersonen zu kommunizieren.

Nachrichten, Dokumente und Erklärungen gelten beim Kunden als zugegangen, sobald sie an eine gemäß dieser Vereinbarung zulässige Kontaktadresse übermittelt oder im Kundenportal erstmalig bereitgestellt wurden. Der Kunde trägt die Verantwortung, dass Mitteilungen innerhalb seines organisatorischen Verantwortungsbereichs zur Kenntnis genommen, weitergeleitet und bearbeitet werden.

Die elektronische Kommunikation kann trotz angemessener technischer Sicherheitsmaßnahmen mit Risiken verbunden sein. Insbesondere können Nachrichten verloren gehen, verspätet zugestellt, technisch verändert oder von unbefugten Dritten eingesehen werden. Für daraus entstehende Schäden haftet der Makler nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten des Maklers.

Nachrichten an den Makler gelten nur während der auf der Homepage www.makler-winter.at veröffentlichten Geschäftszeiten als zugegangen. Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten eingehen, gelten erst am nächsten Werktag als zugegangen.

Variante: Individueller Vertreter

Der Kunde erklärt hiermit seine Zustimmung, dass die Kommunikation mit dem Makler ganz oder teilweise elektronisch erfolgen darf. Die zentralen Kontaktdaten des Kunden sind:

Mobil: +**43 664 1234567**

E-Mail: **herbert.mueller@kunde.at**

Postadresse: **Postweg 1, 1010 Wien**

Der Makler verwaltet die von ihm vermittelten Versicherungsverträge elektronisch. Der Kunde kann unter Verwendung seiner E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer einen Zugang zum Kundenportal des Maklers aktivieren. Der Kunde wird benachrichtigt, sobald die Aktivierung des Kundenportals möglich ist.

Das Kundenportal dient der Kommunikation im Rahmen der Geschäftsbeziehung. Nachrichten, Dokumente und Erklärungen können dem Kunden durch Bereitstellung im Kundenportal übermittelt werden.

Soweit gesetzlich erforderlich oder der Makler dies im Rahmen seines Ermessens für zweckmäßig hält, werden Nachrichten, Dokumente und Erklärungen zusätzlich per E-Mail oder auf dem Postweg übermittelt.

Die laufende Kommunikation darf außerdem über jene Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) erfolgen, die vom Kunden bekannt gegeben wurden, insbesondere Vertrauenspersonen oder fachliche Berater (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte). Der Makler darf darauf vertrauen, dass diese Personen zur Entgegennahme sowie zur Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung berechtigt sind.

Bevollmächtigung

Der Kunde bestimmt die nachfolgend genannte Person als zentralen Ansprechpartner im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem Makler. Die laufende Kommunikation erfolgt grundsätzlich über diese Person, sofern gesetzliche Bestimmungen keine unmittelbare Kommunikation mit dem Kunden erfordern oder der Makler eine direkte Kommunikation mit dem Kunden im Einzelfall für erforderlich hält. Der Kunde bestätigt, dass die nachfolgend genannte Person bevollmächtigt ist, sämtliche Erklärungen sowie Mitteilungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mit dem Makler rechtsverbindlich entgegenzunehmen und abzugeben.

Name: **Herr Hans Müller, geb. am 01.01.1989**

Mobil: +**43 664 1234567**

E-Mail: **herbert.mueller@kunde.at**

Postadresse: **Postweg 2, 1020 Wien**

Änderungen bei Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) sind dem Makler unverzüglich bekannt zu geben. Bis zu einer solchen Mitteilung ist der Makler berechtigt, über die bekannten Kontaktpersonen zu kommunizieren.

Nachrichten, Dokumente und Erklärungen gelten beim Kunden als zugegangen, sobald sie an eine gemäß dieser Vereinbarung zulässige Kontaktadresse übermittelt oder im Kundenportal erstmalig bereitgestellt wurden. Der Kunde trägt die Verantwortung, dass Mitteilungen innerhalb seines organisatorischen Verantwortungsbereichs zur Kenntnis genommen, weitergeleitet und bearbeitet werden.

Die elektronische Kommunikation kann trotz angemessener technischer Sicherheitsmaßnahmen mit Risiken verbunden sein. Insbesondere können Nachrichten verloren gehen, verspätet zugestellt, technisch verändert oder von unbefugten Dritten eingesehen werden. Für daraus entstehende Schäden haftet der Makler nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten des Maklers.

Nachrichten an den Makler gelten nur während der auf der Homepage www.makler-winter.at veröffentlichten Geschäftszeiten als zugegangen. Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten eingehen, gelten erst am nächsten Werktag als zugegangen.

Variante: Erwachsenenvertreter

Der Kunde erklärt hiermit seine Zustimmung, dass die Kommunikation mit dem Makler ganz oder teilweise elektronisch erfolgen darf.

Der Kunde selbst ist in Versicherungsangelegenheiten nicht geschäftsfähig und wird von einem Erwachsenenvertreter vertreten:

Name: **Herr Hans Müller, geb. am 01.01.1989**

Mobil: +**43 664 1234567**

E-Mail: **herbert.mueller@kunde.at**

Postadresse: **Postweg 2, 1020 Wien**

Die Übermittlung von Nachrichten, Dokumenten und Erklärungen erfolgt ausschließlich an den Erwachsenenvertreter per E-Mail oder auf dem Postweg.

Die laufende Kommunikation darf außerdem über jene Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) erfolgen, die vom Kunden bekannt gegeben wurden, insbesondere Vertrauenspersonen oder fachliche Berater (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte). Der Makler darf darauf vertrauen, dass diese Personen zur Entgegennahme sowie zur Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung berechtigt sind.

Änderungen bei Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) sind dem Makler unverzüglich bekannt zu geben. Bis zu einer solchen Mitteilung ist der Makler berechtigt, über die bekannten Kontaktpersonen zu kommunizieren.

Nachrichten, Dokumente und Erklärungen gelten beim Kunden als zugegangen, sobald sie an eine gemäß dieser Vereinbarung zulässige Kontaktadresse übermittelt oder im Kundenportal erstmalig bereitgestellt wurden. Der Kunde trägt die Verantwortung, dass Mitteilungen innerhalb seines organisatorischen Verantwortungsbereichs zur Kenntnis genommen, weitergeleitet und bearbeitet werden.

Die elektronische Kommunikation kann trotz angemessener technischer Sicherheitsmaßnahmen mit Risiken verbunden sein. Insbesondere können Nachrichten verloren gehen, verspätet zugestellt, technisch verändert oder von unbefugten Dritten eingesehen werden. Für daraus entstehende Schäden haftet der Makler nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten des Maklers.

Nachrichten an den Makler gelten nur während der auf der Homepage www.makler-winter.at veröffentlichten Geschäftszeiten als zugegangen. Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten eingehen, gelten erst am nächsten Werktag als zugegangen.

Variante: Vorsorgebevollmächtigter

Der Kunde erklärt hiermit seine Zustimmung, dass die Kommunikation mit dem Makler ganz oder teilweise elektronisch erfolgen darf.

Der Kunde selbst ist in Versicherungsangelegenheiten nicht geschäftsfähig und wird von einem Vorsorgebevollmächtigten vertreten:

Name: **Herr Hans Müller, geb. am 01.01.1989**

Mobil: +**43 664 1234567**

E-Mail: **herbert.mueller@kunde.at**

Postadresse: **Postweg 2, 1020 Wien**

Die Übermittlung von Nachrichten, Dokumenten und Erklärungen erfolgt ausschließlich an den Vorsorgebevollmächtigten per E-Mail oder auf dem Postweg.

Die laufende Kommunikation darf außerdem über jene Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) erfolgen, die vom Kunden bekannt gegeben wurden, insbesondere Vertrauenspersonen oder fachliche Berater (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte). Der Makler darf darauf vertrauen, dass diese Personen zur Entgegennahme sowie zur Abgabe von Erklärungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung berechtigt sind.

Änderungen bei Kontaktpersonen (bzw. deren Kontaktadressen) sind dem Makler unverzüglich bekannt zu geben. Bis zu einer solchen Mitteilung ist der Makler berechtigt, über die bekannten Kontaktpersonen zu kommunizieren.

Nachrichten, Dokumente und Erklärungen gelten beim Kunden als zugegangen, sobald sie an eine gemäß dieser Vereinbarung zulässige Kontaktadresse übermittelt oder im Kundenportal erstmalig bereitgestellt wurden. Der Kunde trägt die Verantwortung, dass Mitteilungen innerhalb seines organisatorischen Verantwortungsbereichs zur Kenntnis genommen, weitergeleitet und bearbeitet werden.

Die elektronische Kommunikation kann trotz angemessener technischer Sicherheitsmaßnahmen mit Risiken verbunden sein. Insbesondere können Nachrichten verloren gehen, verspätet zugestellt, technisch verändert oder von unbefugten Dritten eingesehen werden. Für daraus entstehende Schäden haftet der Makler nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten des Maklers.

Nachrichten an den Makler gelten nur während der auf der Homepage www.makler-winter.at veröffentlichten Geschäftszeiten als zugegangen. Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten eingehen, gelten erst am nächsten Werktag als zugegangen.

8. Individuelle Vereinbarungen

Kündigung anderer, aufrechter Maklervollmachten

???

Alleinvermittlung

Es wird vereinbart, dass für die Dauer dieser Maklervereinbarung sämtliche Dienstleistungen zu diesen Versicherungssparten ausschließlich über den Makler bezogen werden.

Kündigungsverzicht der Maklervereinbarung

Abweichend zu den in dieser Maklervereinbarung festgelegten Kündigungsbestimmungen wird vereinbart, dass der Kunde bis zum 31.12.2029 auf das Recht zur Kündigung dieser Maklervereinbarung verzichtet. Nach dem 31.12.2029 bleibt die Maklervereinbarung weiterhin auf unbestimmte Zeit aufrecht, ist jedoch ohne Einhaltung einer Frist kündbar. Dies gilt ebenso für die erteilten Vollmachten.

Begrenzung der Maklervereinbarung auf bestimmte Sparten / Risiken

Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden betreffen die Leistungen des Maklers ausschließlich die folgenden Versicherungssparten:

- **KFZ-Haftpflicht**
- **KFZ-Kasko**

Erhöhte Haftungssumme des Maklers

Abweichend von den allgemeinen Haftungsbestimmungen dieser Maklervereinbarung wird vereinbart, dass die Haftung des Maklers für Vermögensschäden mit EUR 5.000.000 je Schadensfall und insgesamt mit EUR 7.500.000 für alle Schadensfälle eines Jahres begrenzt ist. Im Übrigen bleiben die Haftungsbestimmungen dieser Maklervereinbarung unverändert.